

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1773/2532

นายนรินทร์ จิตธรรม

โจทก์

นางวรรรัตน์ เวศย์วรุฒม์

จำเลย

นางวรรรัตน์ เวศย์วรุฒม์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 97,350 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86,88)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 63,66) ต่อมาจำเลยได้นำสัญญาค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด มาวางเป็นประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ (อันดับ 75,77)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า หนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทยจำกัด เป็นที่เชื่อถือได้และเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาถ้าหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า หนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทยจำกัด เป็นที่เชื่อถือได้และเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาถ้าหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ